

서식1 지출증명서류 수취 검 토서식

1. 표준대차대조표 계정과목별 지출증명서류 수취금액

계정과목			지출증명서류 수취금액						⑩ 수취 제외대상 금액	⑪ 차이 (③-④- ⑩)
①코드	② 과목명	③ 금액	④ 계 (⑤+⑥+⑦ +⑧+⑨)	신용카드 등		⑦ 현금 영수증	⑧ 세금 계산서	⑨ 계산서		
				⑤ 법인	⑥ 개인					
⑫ 소 계										

2. 표준손익계산서 계정과목별 지출증명서류 수취금액

계정과목			지출증명서류 수취금액						⑫ 수취 제외대상 금액	⑬ 차이 (⑮-⑯- ⑫)
⑬코드	⑭ 과목명	⑮ 금액	⑯ 계 (⑰+⑱ +⑲+⑳+㉑)	신용카드 등		⑲ 현금 영수증	⑳ 세금 계산서	㉑ 계산서		
				⑰ 법인	⑱ 개인					
⑭ 소 계										

3. 표준손익계산서 부속명세서(제조·공무원가 등) 계정과목별 지출증명서류 수취금액

계정과목				지출증명서류 수취금액						⑮ 수취 제외대상 금액	⑯ 차이 (㉒-㉓- ⑮)
㉒ 구분	㉒ 코드	㉒ 과목명	㉒ 금액	㉓ 계 (㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘)	신용카드 등		㉔ 현금 영수증	㉕ 세금 계산서	㉖ 계산서		
					㉔ 법인	㉕ 개인					
㉗ 소 계											

4. 합계금액

㉘ 합 계 (1+2+3)											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

작성 방법

※ 각 사업연도에 계상한 자산·비용 중 지출증명서류 수취대상 거래가 있는 계정의 금액에서 법인세법 제116조 제2항에 따른 지출증명서류 수취금액을 공제한 차이금액을 작성해야 합니다.

1. 표준대차대조표 계정과목별 지출증명서류 수취금액

가. 해당 사업연도에 계상한 자산에 대하여 작성합니다.

나. 계정과목(① ~ ③란): 해당 사업연도에 추가로 계상한 자산에 대하여 표준대차대조표(별지 제3호의2서식)의 각 계정과목별 코드, 계정과목명, 금액(해당 사업연도 취득금액)을 적습니다.

다. 지출증명서류 수취금액(④ ~ ⑨란): 각 계정과목별로 신용카드 매출전표등 「법인세법」 제116조제2항 각 호의 지출증명서류 수취금액을 적습니다. 다만, 개인 신용카드 등(⑥)의 경우에는 법인 업무용으로 사용된 것으로 「법인세법」 상 인정되는 것에 한정하여 적습니다.

라. 수취 제외대상금액(⑩란): 지출증명서류 수취대상 거래가 아닌 유가증권, 대여금, 이자비용 등 관련 거래금액을 적습니다.(㉓,㉔ 동일)

2. 표준손익계산서 계정과목별 지출증명서류 수취금액

가. 해당 사업연도에 계상한 비용에 대하여 작성합니다.

나. 계정과목(⑬~⑮란): 해당 사업연도에 계상한 비용에 대하여 표준손익계산서(별지 제3호의3서식)의 각 계정과목별 코드, 계정과목명, 금액(손익계산서 금액)을 적습니다.

다. 지출증명서류 수취금액(⑯~㉑란): 각 계정과목별로 신용카드 매출전표 등 「법인세법」 제116조제2항 각 호의 지출증명서류 수취금액을 적습니다. 다만, 개인 신용카드 등(⑳)의 경우에는 법인 업무용으로 사용된 것으로 「법인세법」 상 인정되는 것에 한정하여 적습니다.

라. 표준손익계산서(일반법인용)의 당기총원가(코드 44)의 경우 표준손익계산서 부속명세서 각 계정과목별로 "3.표준손익계산서 부속명세서 계정과목별 지출증명서류 수취금액"에 적습니다.

3. 표준손익계산서 부속명세서 계정과목별 지출증명서류 수취금액

가. 해당 사업연도에 계상한 비용에 대하여 작성합니다.

나. 구분(㉒란) : 해당 부속명세서에 따라 아래의 코드를 적습니다.

구분	제조	공사	임대	분양	운송	기타
코드	41	42	43	44	45	46

다. 계정과목(㉓~㉔란): 해당 사업연도에 계상한 비용에 대하여 "부속명세서[별지 제3호의3(3)서식]"의 각 계정과목별 코드, 계정과목명, 금액(부속명세서 금액)을 적습니다.

라. 지출증명서류 수취금액(㉕~㉙란): 각 계정과목별로 신용카드 매출전표등 「법인세법」 제116조제2항 각 호의 지출증명서류 수취금액을 적습니다. 다만, 개인 신용카드 등(㉖)의 경우에는 법인 업무용으로 사용된 것으로 「법인세법」 상 인정되는 것에 한정하여 적습니다.

서식2 신용카드 및 상품권 등 사용내역 검토서식 (예시 포함)

1. 계정과목별 신용카드 사적사용 여부 검토

(단위 :원)

사용 내역			사적사용 여부 검토				적정 여부	
사용일자	계정과목	금 액	귀속자	사용 내용	금 액	사용구분		
2025.7.20.	교통여비	2,300,000	대표자	국외출장	1,000,000	⑧	Y	N
			대표자	면세점 지출	1,300,000	④	Y	N
소 계								

* 사용구분

- ① 쇼핑물 구입 ② 신변잡화 구입 ③ 가정용품 구입 ④ 업무무관 경비 지출
⑤ 개인적 치료 이용 ⑥ 공휴일 사용 ⑦ 기타 사유 ⑧ 업무관련(정상)

2. 상품권·기프트카드·선불카드 등 사용금액 적정 여부 검토

(단위 :원)

사용 내역			수령자 검토					적정 여부	
사용일자	계정과목	금 액	수령자 소명가능	성 명	구 분	직 책	금 액		
2025.9.20.	복리후생비	1,000,000	가능	김상무	④	대리	1,000,000	Y	N
2025.10.2.	복리후생비	500,000	가능	이직원	②	인턴	500,000	Y	N
소 계									

* 수령자 구분 항목

- ① 임원 ② 직원 ③ 주주 ④ 거래처 ⑤ 고객 ⑥ 기타

서식3

가지급금 인정이자 등 세무조정 검토서식

검 토 사 항			적 합여부	
가 지 급 금 인 정 이 자 세 무 조 정	특수 관계인	특수관계인 해당 여부 - 법령 § 2 (정의)	예	아니오
	특수 관계인의 가지급금	특수관계인의 가지급금 해당 여부 단, 아래의 경우에는 가지급금의 범위에서 제외 (법칙 § 44) ① 미지급소득에 대한 소득세 대납액 ② 국외투자법인에 종사하는 자의 급여 등 대납액 ③ 우리사주조합에 대여한 주식취득자금 ④ 퇴직금전환금 ⑤ 귀속불분명에 대한 대표자 상여처분분 소득세 대납액 ⑥ 직원에 대한 급료의 가불금·경조사비·학자금 ⑦ 중소기업의 직원에 대한 주택구입·전세자금 대여액	예	아니오
	적용 이자율	당좌대출이자율(원칙 : 가중평균) 적용대상 여부 (법령 § 89③) - 단, 당좌대출이자율을 시가로 선택한 경우에는 3년간 계속하여 적용	예	아니오
	가지급금 인정이자	적정 인정이자 익금산입 여부 (법령 § 89⑤⑥) - 익금산입 요건 : 시가와 장부상 이자계상액의 차액 $\geq$ 3억원 또는 시가 $\times$ 5% (법령 § 88③)	예	아니오
미수이자 회수여부		특수관계가 소멸되지 아니한 경우로서 가지급금의 이자를 이자 발생일이 속하는 사업연도종료일부터 1년이 되는 날까지 회수하지 아니한 경우 미수 이자에 대해 익금산입 소득처분(상여 등) 하였는지 여부(법령 § 11(9))	예	아니오
가지급금 회수여부		특수관계가 소멸되는 날까지 회수하지 아니한 가지급금에 대해 익금산입 소득처분(상여 등) 하였는지 여부 (법령 § 11(9))	예	아니오
지급이자 손금부인		법법 § 28에 따라 업무무관 가지급금에 대해 지급이자 손금불산입 세무조정을 하였는지 여부	예	아니오

서식4

업무무관가지급금 등 지급이자 검토서식

검 토 사 항		적 합 여 부	
대 차 대 조 표 등 계 상 현 황	• 특수관계인에 대한 대여금을 선급금, 선급수수료 등 타 계정으로 회계처리 하였는지 여부	예	아니오
	• 차입금을 표준대차대조표상 선수금, 예수금 등 타 계정으로 회계처리 하였는지 여부	예	아니오
	• 지급이자를 표준손익계산서상 임차료, 지급수수료 등 타 계정으로 회계처리 하였는지 여부	예	아니오
손 금 불 산 입 대 상 지 급 이 자	• 업무무관부동산 등 차입금이자조정명세서상 지급이자에 아래 지급이자가 포함 되었는지 여부 - 금융어음 할인료, 미지급이자, 금융리스료 중 이자상당액, 사채 할인발행차금 상각액, 전환사채의 만기보유자에게 지급하는 상환할증금, 회사정리계획인가결정에 의해 면제 받은 미지급이자 * 법인세법 집행기준 28-0-2 참조	예	아니오
업 무 무 관 가 지 급 금	• 명칭 여하에 불구하고 특수관계인에게 업무와 관련이 없는 자금의 대여액을 '업무무관가지급금'에 포함 하였는지 여부	예	아니오
	• 특수관계인과의 거래에서 발생한 외상매출금 등의 회수가 지연되어 해당 매출채권이 실질적인 소비대차로 전환된 것으로 인정되는 경우를 '업무무관가지급금'에 포함 하였는지 여부 * 법인세법 집행기준 28-53-2 참조	예	아니오
업 무 무 관 부 동 산	• 법인의 업무에 직접 사용하지 않은 부동산 중 유예기간이 경과한 부동산을 '업무무관부동산'에 포함하였는지 여부	예	아니오
	• 유예기간 중 업무에 직접 사용하지 아니하고 양도한 부동산을 '업무무관부동산'에 포함하였는지 여부 - 다만, 기획재정부령이 정하는 부동산매매업을 주업으로 영위하는 법인은 제외	예	아니오
업 무 무 관 동 산	• 장식·환경미화 목적 등으로 여러 사람이 볼 수 있는 공간이 아닌 곳에 있는 서화·골동품을 '업무무관동산'에 포함하였는지 여부	예	아니오
	• 업무에 직접 사용하지 않는 자동차·선박·항공기를 '업무무관동산'에 포함하였는지 여부	예	아니오

서식5

대손금 관련 주요사항 검토서식

검 토 사 항		적합여부	
대손가능 채 권	○ 대손금으로 손금산입한 채권이 「법인세법」 제19조의2 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는지 여부 ① 채무보증으로 인하여 발생한 구상채권 ⇒ 다만, 다음의 채무보증으로 인한 구상채권은 손금으로 인정 i. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제10조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 채무보증 ii. 금융회사 등(법령 § 61②)이 행한 채무보증 iii. 법률에 따라 신용보증사업을 영위하는 법인이 행한 채무보증 iv. 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률에 따른 위탁기업이 수탁기업협의회회의 구성원인 수탁기업에 대하여 행한 채무보증 v. 건설업 및 전기 통신업을 영위하는 내국법인이 건설사업과 직접 관련하여 특수관계인에 해당하지 아니하는 자에 대한 채무보증. 다만, 사회기반시설에 대한 민간투자법 제2조 제7호의 사업시행자 등에 대한 채무보증은 특수관계인에 대한 채무보증을 포함함 ② 대여시점의 특수관계인에 대한 업무무관 가지급금	예	아니오
	○ 법인세법 시행령 제19조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 회수할 수 없는 채권에 해당하지 여부 ① 상법에 따른 소멸시효가 완성된 외상매출금 및 미수금 ② 어음법에 따른 소멸시효가 완성된 어음 ③ 수표법에 따른 소멸시효가 완성된 수표 ④ 민법에 따른 소멸시효가 완성된 대여금 및 선급금 ⑤ 회생계획인가 결정 또는 법원의 면책결정으로 회수불능 확정된 채권 ⑤-2 서민의 금융생활 지원에 관한 법률에 따른 채무조정을 받아 동법 제75조의 신용회복지원협약에 따라 면책으로 확정된 채권 ⑥ 민사집행법 제102조에 따라 채무자 재산에 대한 경매가 취소된 압류채권 ⑦ 물품의 수출 또는 외국에서 용역제공으로 발생한 채권으로서 무역보험법 제37조에 따른 한국무역보험공사로부터 회수불능으로 확인된 채권 ⑧ 채무자의 파산, 강제집행, 형의 집행, 사업의 폐지, 사망, 실종 또는 행방 불명으로 회수할 수 없는 채권 ⑨ 부도발생일부터 6개월 이상 지난 수표 또는 어음상의 채권 및 외상매출금(중소기업의 외상매출금으로서 부도발생일 이전의 것) 다만, 저당권을 설정하고 있는 경우는 제외함 ⑨-2 중소기업의 외상매출금 및 미수금으로서 회수기일이 2년이상 지난 외상매출금 등. 다만, 특수관계인과의 거래로 인한 외상매출금 등은 제외 ⑩ 민사소송법에 따른 화해, 화해권고결정, 민사조정법 § 30에 따른 결정, 조정 등에 따라 회수불능으로 확정된 채권 ⑪ 회수기일이 6개월 이상 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하(채무자별 채권가액 합계액 기준)인 채권 ⑫ 금융회사 등의 채권으로 다음 중 어느 하나에 해당하는 채권 i. 금융감독원장이 재정경제부 장관과 협의하여 정한 대손 처리기준에 따라 금융감독원장으로부터 대손금으로 승인받은 것 ii. 금융감독원장이 i의 기준에 해당한다고 인정하여 대손처리를 요구한 채권으로 대손금으로 계상한 것 ⑬ 중소기업창업투자회사의 창업자에 대한 채권으로서 중소벤처 기업부 장관이 재정경제부 장관과 협의하여 정한 기준에 해당한다고 인정한 것	예	아니오

손금 공제시기	○ 대손금으로 공제한 사업연도가 적정한지 여부 - 대손사유 ①~⑥ : 해당 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도 - 대손사유 ⑦~⑬ : 해당 사유가 발생하여 손비로 계상한 날이 속하는 사업연도	예	아니오
상각채권 회수	○ 대손금으로 손금산입한 채권을 회수한 경우로서 그 회수한 날이 속하는 사업연도의 익금으로 계상하였는지 여부	예	아니오
약정에 의한 채권포기액	○ 약정에 의하여 채권의 전부 또는 일부를 포기하는 경우에 이를 기부금 또는 기업업무추진비로 보아 적정하게 세무조정 하였는지 여부 - 다만, 특수관계인 외의 자와의 거래에서 발생한 채권에 대해 불가피하게 포기한 경우로서 객관적으로 정당한 사유가 있는 때에는 손금에 산입	예	아니오

서식6

기업업무추진비 관련 주요사항 검토서식

검 토 사 항			적 합 여 부									
업 무 관련성	• 접대, 교제, 사례 또는 그 밖에 어떠한 명목이든 상관없이 유사한 목적으로 지출한 비용으로서 직·간접적으로 업무와 관련이 있는 자와 업무를 원활하게 진행하기 위하여 지출한 금액인지 - 기부금, 광고선전비, 판매부대비용 등과 구분		예 아니오									
부담 주체	• 주주 또는 출자자나 임원(법인의 회장, 사장, 이사장, 대표이사, 전무이사, 감사 등), 직원이 부담하여야 할 성질의 기업업무추진비를 법인이 지출한 것은 기업업무추진비로 보지 않음(법령 § 40①)		예 아니오									
지출 증명 서류	• 한 차례의 접대에 지출한 기업업무추진비 중 3만원(경조금의 경우 20만원)을 초과하는 기업업무추진비는 신용카드 등, 계산서, 세금 계산서, 원천징수 영수증의 적격증빙을 수취하였는지(미수취시 한도액에 관계없이 손금불산입)		예 아니오									
손금 산입 한도액	기본 한도	• 기본한도 1,200만원(중소기업의 경우 3,600만원) 계산 시 해당 사업연도의 개월 수 검토 - 개월 수는 역에 따라 계산하되, 1개월 미만의 일수는 1개월로 함	예 아니오									
	수입 금액별 한도	• 수입금액별 한도 : 특수관계인과의 거래에서 발생한 수입금액 검토 - 해당 사업연도의 수입금액에 다음 표에 규정된 비율을 적용하여 산출한 금액으로 하되, 특수관계인과의 거래에서 발생한 수입금액에 대해서는 그 수입금액에 다음 표에 규정된 비율을 적용하여 산출한 금액의 100분의 10에 상당하는 금액(법법 § 25④(2)) <table><tr><th>수입금액</th><th>비율</th></tr><tr><td>100억원 이하</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>100억원 초과 500억원 이하</td><td>3천만원 + (수입금액 - 100억원) × 0.2%</td></tr><tr><td>500억원 초과</td><td>1 억 1 천 만 원 + (수 입 금 액 - 5 0 0 억 원) × 0.03%</td></tr></table>	수입금액	비율	100억원 이하	0.3%	100억원 초과 500억원 이하	3천만원 + (수입금액 - 100억원) × 0.2%	500억원 초과	1 억 1 천 만 원 + (수 입 금 액 - 5 0 0 억 원) × 0.03%	예 아니오	
	수입금액	비율										
	100억원 이하	0.3%										
	100억원 초과 500억원 이하	3천만원 + (수입금액 - 100억원) × 0.2%										
	500억원 초과	1 억 1 천 만 원 + (수 입 금 액 - 5 0 0 억 원) × 0.03%										
부동산 임대업 주업 법인	• 다음의 요건을 모두 갖춘 법인의 경우 손금산입한도액의 100분의 50을 초과하는 금액을 손금불산입(법령 § 42②) - 지배주주 등이 보유한 주식등의 합계가 50% 초과 - 부동산임대업이 주된 사업이거나 부동산등의 임대수입, 이자·배당소득이 매출액의 50% 이상 - 상시근로자 수가 5명 미만	예 아니오										
문화 기업업무추진비	• 문화 기업업무추진비 지출 검토 - 국내 문화관련으로 지출한 기업업무추진비에 대해서는 법인세법상 기업업무추진비 한도액의 20% 범위내에서 추가로 손금산입 가능	예 아니오										
전통시장기 기업업무추진비	• 전통시장에서 지출한 기업업무추진비 지출 검토 - 전통시장에 지출한 기업업무추진비에 대해서는 법인세법상 기업업무추진비 한도액의 20% 범위내에서 추가로 손금산입 가능	예 아니오										

서식7

업무용승용차 관련비용 주요사항 검토서식

검 토 사 항	적합여부	
① 업무용승용차 위 ○ 개별소비세법 제1조제2항제3호에 해당하는 승용자동차에 해당하는지 여부 ※ 제외대상 - 부가령 § 19 각 호에 해당하는 업종 또는 「여신전문금융업법」 제2조제9호에 따른 시설대여업에서 사업상 수익을 얻기 위하여 직접 사용하는 승용자동차 - 한국표준산업분류표 중 장례식장 및 장의관련 서비스업을 영위하는 법인이 소유하거나 임차한 운구용 승용차 - 「자동차 관리법」 제27조제1항 단서에 따른 국토교통부장관의 허가를 득한 자율주행자동차	예 아니오	
② 관련비용 ○ 업무용승용차 관련비용은 적정한지 - 업무용승용차에 대한 감가상각비, 임차료, 유류비, 보험료, 수선비, 자동차세, 통행료 및 금융리스부채에 대한 이자비용 등	예 아니오	
③ 업무전용 자동차보험 ○ 업무전용 자동차보험에 가입하였는지 여부 - 해당 법인이 업무전용 자동차보험에 가입하지 아니한 경우 전액 손금불인정 * 일부기간 가입 : 가입일수 비율만큼은 손금산입 검토대상에 포함	예 아니오	
④ 법인업무용 자동차번호판 ○ 국토부 고시 대상 법인 업무용 자동차의 전용번호판 부착여부 - 법인 전용판 부착 대상 차량이 해당 번호판 미부착시 해당 차량 관련비용 전액 손금불인정 * 취득가액 8천만원이상,자가·리스·렌트(대여기간 1년 이상인 경우 한정)	예 아니오	
⑤ 업무사용금액	○ 운행기록부를 상실하게 작성·비치하였는지 여부 - 해당 법인의 사업장 방문, 거래처 방문, 회의 참석, 판촉 활동, 출·퇴근 등 실제 업무용 사용여부	예 아니오
	○ 업무전용자동차보험을 가입하고 업무사용비율을 적정하게 계산하였는지 여부	예 아니오
	○ 업무용승용차 관련비용 손금인정 한도액 계산 적정여부 - 보유·임차기간에 따른 손금산입 한도액 월할계산 여부 - 해당 사업연도 1년 미만 여부 - 부동산임대업을 주업으로 하는 등 법령 § 42② 규정 해당 여부	예 아니오
⑥ 감가상각비(상당액)	○ 감가상각비(상당액) 계산 적정여부 - ' 16. 1. 1. 이후 개시하는 사업연도에 취득하는 업무용승용차에 대해 5년 정액법으로 균등 강제 상각 하였는지 - 리스차량 : 리스로 중 보험료·자동차세·수선유지비를 차감한 잔액 - 렌트차량 : 렌트료의 70%	예 아니오
	○ 감가상각비(상당액) 한도액 계산 적정여부 - 보유·임차기간에 따른 손금산입 한도액 월할계산 여부 - 해당 사업연도 1년 미만 여부 - 부동산임대업을 주업으로 하는 등 법령 § 42② 규정 해당 여부	예 아니오
	○ 감가상각비(상당액) 한도초과액 손금산입 적정여부	예 아니오
⑦ 소득처분 ○ 소득처분 적정여부 - 사적 사용이 확인된 법인 소유 업무용 승용차의 감가상각비 등 관련비용은 사용자에게 소득처분	예 아니오	
⑧ 매각손실	○ 업무용승용차 처분에 따른 매각손실 발생 여부	예 아니오
	○ 매각손실 한도초과액 손금산입 적정여부	예 아니오

서식8

이월결손금 공제 검토서식

검토 사항		적합 여부	
공제 대상	각 사업연도 개시일 전 15년(2019. 12. 31. 이전에 개시한 사업연도 발생분은 10년) 이내 발생한 결손금에 해당하는지 여부	예	아니오
기공제 여부	상기 결손금이 다음 사유 등으로 과세표준계산에 있어 공제한 것에 해당하지 않는지 여부 ① 결손금소급공제 신청에 따라 소급공제받은 결손금 ② 당기 전에 각 사업연도의 과세표준 계산을 할 때 공제한 이월결손금 ③ 무상으로 받은 자산의 가액 및 채무의 면제 또는 소멸로 인한 부채의 감소액으로 충당된 이월결손금	예	아니오
수정(경정) 여부	결손금이 발생한 사업연도에 대하여 수정신고 또는 경정 등으로 인해 이월결손금이 감소하지 않았는지 여부	예	아니오
공제 금액	다음에 해당하는 금액을 한도로 이월결손금으로 공제하였는지 여부 ① 조특법 § 6④에 따른 중소기업과 회생계획을 이행중인 기업 등* : 각 사업연도 소득의 100분의 100 * i) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제245조에 따라 법원이 인가결정한 회생계획을 이행 중인 법인 ii) 「기업구조조정 촉진법」 제14조 제1항에 따라 기업개선계획의 이행을 위한 약정을 체결하고 기업개선계획을 이행 중인 법인 iii) 해당 법인의 채권을 보유하고 있는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 금융회사 또는 금융업무·구조조정 업무를 하는 공공기관과 협약을 체결하여 경영정상화계획을 이행중인 기업 iv) 유동화자산을 기초로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권을 발행하거나 자금을 차입할 목적으로 설립된 법인으로서 법에 정한 요건을 갖춘 법인 v) 유동화전문회사 등 법법 § 51의2① 각 호 및 조특법 § 104의31①에 해당하는 내국법인 vi) 「기업활력제고를 위한 특별법」 제10조에 따른 사업재편 계획승인을 받은 법인 vii) 조특법 § 74①(4,5,6호 제외) 또는 ④에 따라 법인의 수익 사업에서 발생한 소득을 고유목적사업준비금으로 손금에 산입할 수 있는 비영리내국법인(2024.1.1.이후 개시사업연도부터) ② ①외의 내국법인 : 각 사업연도 소득의 100분의 80	예	아니오
공제 제한	① 합병 시 이월결손금 공제제한 i) 합병법인의 합병등기일 현재 이월결손금 : 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액에서 공제하지 않았는지 여부 ii) 적격합병에 따라 피합병법인으로부터 승계받은 이월결손금 : 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액의 범위를 초과하여 공제하지 않았는지 여부 ② 분할 시 이월결손금 공제제한 i) 분할합병의 상대방법인의 분할등기일 현재 이월결손금 : 분할법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액에서 공제하지 않았는지 여부 ii) 적격분할에 따라 분할법인 등으로부터 승계받은 이월결손금 : 분할법인 등으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액의 범위를 초과하여 공제하지 않았는지 여부 ③ 사업양수 시 이월결손금 공제제한 i) 양수법인의 사업양수일 현재 이월결손금 : 양수법인의 기존 사업부문에서 발생한 소득금액의 범위를 초과하여 공제하지 않았는지 여부 ii) 사업양도·양수 계약일 현재 특수관계인간 양수도로서 사업양수일 현재 양도법인의 자산 70%, 순자산의 90%이상을 이전한 경우 : 이월결손금을 공제하지 않았는지 여부	예	아니오

서식9

토지 등 양도소득에 대한 법인세 검토서식

검토 사항			적합 여부	
과세대상	• 비사업용 토지(법인이 토지를 소유하는 기간 중 법령 §92의3 에서 정하는 기간 동안 법법 §55의2② 각 호에 해당하는 토지) • 주택 및 별장(법법 § 55의2①, 법령 § 92의2②) • 조합원입주권과 분양권(2021. 1. 1.이후 양도분부터 적용)		예	아니오
세율	• 비사업용 토지(10%) • 주택 및 별장(2021. 1. 1.이후 양도분 20%) • 조합원입주권과 분양권(20%) • 미등기자산(40%)		예	아니오
적용제외	• 2009. 3. 16.~ 2012. 12. 31. 기간 중 취득한 자산의 양도소득은 토지 등 양도소득에 대한 과세특례 규정을 적용하지 않음(법률 제9673호 부칙4조) • 토지를 취득 한 후 법령에 따른 부득이한 사유가 있는 경우는 비사업용 토지로 보지 않을 수 있음(법법 §55의2③, 법령 §92의11③, 법칙 §46의2③)		예	아니오
비과세	• 법법 § 55의2④, 법령 § 92의2④ 각 호에 해당하는 경우 * 단, 미등기 토지 등의 양도 시는 과세		예	아니오
비사업용 토지 소유기간 검토	• 지목 본래 용도 외 등으로 사용한 기간이 소유기간별로 아래 ①~②(또는③) 모두에 해당하는 경우 비사업용 토지에 해당 (단, 법령 § 92의11① 각 호에 해당하는 경우 일정한 기간 동안 법법 § 55의2② 각 호에 해당하지 아니하는 토지로 보아 비사업용 토지 해당 여부를 판정)		예	아니오
	3년 미만	① 소유기간에서 2년을 차감한 기간을 초과하는 기간 * 단, 소유기간이 2년 미만인 경우 적용 제외 ② 소유기간의 40(20)%에 상당하는 기간을 초과하는 기간	예	아니오
	3년이상 ~ 5년미만	① 소유기간에서 3년을 차감한 기간을 초과하는 기간 ② 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간 ③ 소유기간의 40(20)%에 상당하는 기간을 초과하는 기간	예	아니오
	5년 이상	① 양도일 직전 5년 중 2년을 초과하는 기간 ② 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간 ③ 소유기간의 40(20)%에 상당하는 기간을 초과하는 기간	예	아니오
양도소득 계산	• 토지 등 양도소득(법법 § 55의2⑥) = 양도금액 - 양도당시의 장부가액 * 단, 비영리법인이 1990. 12. 31.이전 취득한 토지는 법법 § 55의2 ⑥ 참조 • 20이상의 토지 등을 양도 시 법법 § 55의2⑥에 따른 계산금액을 합산		예	아니오
양도소득 귀속시기	• 일반적인 양도시기 및 취득시기는 법령 § 68① 규정을 준용 • 장기할부조건(법령 § 68④)의 경우 법령 § 68①3 규정에 의함		예	아니오

서식10 성실신고 확인제도 주요사항 검토서식

검토 사항		적합 여부
대상 요건	① 다음의 소규모 법인 요건에 모두 해당하는 법인 i) 부동산 임대업을 주된 사업으로 하거나 이자·배당·부동산 (권리) 임대소득 합계액이 매출액의 50% 이상인 법인 ii) 해당 사업연도의 상시근로자* 수가 5인 미만 * 상시근로자는 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자로서 다음에 해당하는 근로자는 제외 ㉠ 최대주주 또는 최대출자자와 그와 국기령§1의2①에 따른 친족 관계인 근로자 ㉡ 소득령§196①에 따른 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하는 근로자 ㉢ 근로계약기간이 1년 미만인 근로자. 다만, 근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 그 근로계약의 총 기간이 1년 이상인 근로자는 제외함 ㉣ 「근로기준법」 제2조제1항제8호에 따른 단시간근로자 iii) 지배주주 및 특수관계인의 지분합계가 전체의 50% 초과	예 아니요 (①~③ 중 어느 하나에 해당시 “예”)
	② 성실신고확인대상인 개인사업자가 법인 전환 후 사업연도 종료일 현재 3년 이내의 법인 * ' 18. 2. 13. 이후 법인 전환하는 분부터 적용 ③ ②에 따라 전환한 내국법인이 그 전환에 따라 경영하던 사업을 현물출자 및 사업의 양도에 따라 인수한 다른 내국법인 (전환 후 사업연도 종료일 현재 3년 이내인 경우로서 그 다른 내국법인의 사업연도 종료일 현재 인수한 사업을 계속 경영하는 경우로 한정) * ' 22. 1. 1. 이후 사업을 인수하는 경우부터 적용 (단, 감사인에 의한 외부감사를 받는 법인과 법법 § 51의2에 따른 유동화전문회사, 조특법 § 104의31①에 따른 내국법인은 제출하지 않을 수 있음)	
확인서 제출	① 법인세의 과세표준과 세액을 신고하는 경우에 비치·기록된 장부와 증명서류에 의하여 계산한 과세표준의 금액을 세무대리인이 확인하고 작성한 「성실신고확인서」를 제출하였는지 여부	예 아니요
	② 「성실신고확인서」를 제출하는 경우 성실신고확인에 직접 사용한 비용의 100분의 60(150만원 한도)에 해당하는 금액을 해당 과세연도의 법인세에서 공제하였는지 여부	예 아니요
	③ 성실신고확인 대상인 내국법인이 각 사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월 이내에 「성실신고확인서」를 제출하지 않은 경우 법인세 산출세액*의 5%와 수입금액의 0.02% 중 큰 금액을 가산세로 계산하여 납부할 세액에 가산하였는지 여부 * 토지 등 양도소득에 대한 법인세액 및 투자·상생협력촉진을 위한 과세특례를 적용하여 계산한 법인세액은 제외	예 아니요

서식11

외국납부세액공제 주요사항 검토서식

검 토 사 항		적합여부	
한 도 초 과 액 계 산	○ 세액공제 한도 계산은 적절한지 여부 - 국외원천소득에서 직·간접 대응 경비 차감 여부 - 감면·면제 국외원천소득 감면비율만큼 차감 여부	예	아니오
	○ 한도초과액의 이월대상금액은 적절하게 계산되었는지 여부	예	아니오
	○ 관련 세무조정은 적절한지 여부 - 세액공제 또는 손금산입방식 하나만 채택하였는지 (손금산입 선택시 전년이월세액 공제 불가) - 공제세액에 대한 익금산입 조정은 적절한지 여부	예	아니오
	○ 실제 납부한(할) 세액인지 여부 - 해당국가의 법률에 따라 적법하게 납부한 세금인지 여부 - 직접세가 맞는지 여부(간접세 포함여부 검토) - 가산세(가산금)가 제외되어 있는지 여부	예	아니오
조 세 조 약 적 용	○ 국가별 소득별 부담 세율과 조세조약상 제한세율 적용은 타당한지 여부 - 조약상 국외원천소득의 과세권이 원천지국에 있는지 여부	예	아니오
	○ 조세조약에 간주외국납부세액을 규정하였는지 여부	예	아니오
기 타 적 용 요 건	○ 간접외국납부세액 적용시 해외 자회사지분을 및 보유기간 요건은 충족하는지 여부 - 외국자회사의 배당확정일(주총 등 의결일) 현재 지분 25%(해외자원 개발사업 5%) 이상을 6개월 이상 보유하였는지 여부	예	아니오
	○ 간접외국납부 대상세액 및 공제대상 범위액 계산이 적절한지 여부 $\text{공제대상 범위액} = \text{외국자회사의 해당 사업연도 법인세액} \times \frac{\text{수입배당금액}}{\text{외국자회사의 해당 사업연도 소득금액} - \text{외국자회사의 해당 사업연도 법인세액}}$		
	- 외국자회사의 해당사업연도 법인세액[②와③은50%] (②, ③의 경우 외국자회사 소재지국에서 국외소득 비과세·면제를 적용받았거나 적용받을 경우 해당세액 포함) ① 외국자회사가 소재지국에서 납부한 세액 ② 외국자회사가 외국손회사로부터 받는 수입배당금액에 대하여 외국 손회사의 소재지국 법률에 따라 납부한 세액 ③ 외국자회사가 제3국의 지점 등에 귀속되는 소득에 대하여 그 제3국에 납부한 세액	예	아니오
	○ 간접외국납부세액 공제시기는 적절한지 여부 - 자회사로부터 배당을 받은 날이 속하는 사업연도의 법인세 납부시 공제받는지 여부	예	아니오

서식12

중소기업 요건 검토서식

검 토 사 항		적 합 여 부					
업종 기준	「조세특례제한법 시행령」 제29조 제3항에 규정된 소비성 서비스업*을 주된 사업으로 영위하지 않는지 여부 * ① 호텔업 및 여관업(「관광진흥법」에 따른 관광숙박업 제외) ② 주점업(일반유흥주점업, 무도유흥주점업 및 「식품위생법 시행령」 제21조에 따른 단란주점 영업만 해당하되, 「관광진흥법」에 따른 외국인전용유흥음식점업 및 관광유흥음식점업 제외)	예	아니요				
성실 신고 확인 대상 여부	성실신고 확인대상 소규모 법인 해당여부 (①~③ 요건 모두 충족) ① 지배주주 등 지분을 50% 초과 ② 부동산임대업이 주된 사업이거나 부동산 임대·이자·배당소득이 매출액의 50% 이상 ③ 상시근로자수가 5인 미만	예	아니요				
업종 별 규모 기준	매출액 요건이 업종별 규모기준에 적합한지 여부 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">주된 업종</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>매 출 액</td> <td>백만원</td> </tr> </table> * 중소기업기본법 시행령 [별표1]의 규모기준 * 중소기업기본법 시행령 [별표1]의 개정으로, 새로이 ① 중소기업 해당 → 사유발생 사업연도부터 중소기업 ② 중소기업 미해당 → 사유발생 사업연도와 그 다음 3개 사업 연도까지 중소기업으로 봄 참고 '24.11.12.이 속하는 과세연도에 최초로 중소기업에 해당하지 않게 된 사유가 발생하는 경우부터 중소기업 혜택을 받을 수 있는 유예기간이 연장(3 → 5년)되며, 코스파코스닥 상장 중소기업은 2년 추가 유예(총 7년)	주된 업종		매 출 액	백만원	예	아니요
주된 업종							
매 출 액	백만원						
졸업 기준	자산총액 기준에 적합한지 여부 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">자산총액(5,000억원 미만)</td> <td style="width: 50%;">백만원</td> </tr> </table>	자산총액(5,000억원 미만)	백만원	예	아니요		
자산총액(5,000억원 미만)	백만원						
별도 기준	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업 집단에 속하는 회사 또는 공시대상기업집단의 국내계열회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 않는지 여부	예	아니요				
독립 성 기준	자산총액 5천억원 이상인 법인(외국법인 포함)이 지분의 30% 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유하면서 최대출자자에 해당하지 않는지 여부	예	아니요				
	★ 관계기업 충족여부 다른 법인과 출자 관계에 있는 경우, 관계기업간 합산한 전체 매출액이 위 규모기준의 매출액 이내인지 여부	예	아니요				

○ 중소기업기본법 시행령 [별 표 1] (2025.10.1. 개정)

주된 업종별 평균매출액등의 중소기업 규모 기준(제3조제1항제1호가목 관련)

해당 기업의 주된 업종	분류기호	규모 기준
1. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	평균매출액등 1,800억원 이하
2. 1차 금속 제조업	C24	
3. 전기장비 제조업	C28	
4. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	C14	평균매출액등 1,500억원 이하
5. 가족, 가방 및 신발 제조업	C15	
6. 가구 제조업	C32	
7. 식료품 제조업	C10	평균매출액등 1,200억원 이하
8. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다)	C20	
9. 고무 및 플라스틱제품 제조업	C22	
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다)	C25	
11. 기타 기계 및 장비 제조업	C29	
12. 자동차 및 트레일러 제조업	C30	
13. 기타 운송장비 제조업	C31	
14. 건설업	F	
15. 도매 및 소매업	G	
16. 농업, 임업 및 어업	A	
17. 광업	B	평균매출액등 1,000억원 이하
18. 담배 제조업	C12	
19. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다)	C13	
20. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다)	C16	
21. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C19	
22. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	
23. 기타 제품 제조업	C33	
24. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	D	
25. 수도업	E36	
26. 운수 및 창고업	H	
27. 정보통신업	J	평균매출액등 800억원 이하
28. 음료 제조업	C11	
29. 인쇄 및 기록매체 복제업	C18	
30. 의료용 물질 및 의약품 제조업	C21	
31. 비금속 광물제품 제조업	C23	
32. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	
33. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(수도업은 제외한다)	E(E36 제외)	
34. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(임대업은 제외한다)	N(N76 제외)	평균매출액등 600억원 이하
35. 산업용 기계 및 장비 수리업	C34	
36. 전문, 과학 및 기술 서비스업	M	
37. 보건업 및 사회복지 서비스업	Q	
38. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	R	
39. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다)	S(S94 제외)	평균매출액등 400억원 이하
40. 숙박 및 음식점업	I	
41. 금융 및 보험업	K	
42. 부동산업	L	
43. 임대업(부동산 임대업은 제외한다)	N76	
44. 교육 서비스업	P	

비고

- 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다.
- 위 표 제12호 및 제13호에도 불구하고 자동차용 신품 의자 제조업(C30393), 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 1,500억원 이하로 한다.

서식13

중소기업에 대한 특별세액감면 검토서식

검 토 사 항				적합 여부	
중소기업 기준	[서식5] 중소기업 여부 검토표를 충족하는지 여부			예	아니오
업종 기준	조특법 § 7①1호에 열거된 업종을 영위하는지 여부 작물재배업, 축산업, 어업, 광업, 제조업, 건설업, 도소매업, 출판업, 방송업, 전기통신업, 연구개발업, 광고업, 전문디자인업 등 열거된 업종에 한정			예	아니오
소기업 기준	매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 [별표3] 규모기준 이내인지 여부			예	1번 이동
				아니오	2번 이동
감면율	1번 소기업	수도권 내	도매 및 소매업, 의료업	10%	
			제조업, 일반서적 출판업 등	20%	
		수도권 외	도매 및 소매업, 의료업	10%	
			통관대리 및 관련서비스업	15%	
			제조업, 일반서적 출판업 등	30%	
	2번 중기업	수도권 내	일반서적 출판업 등(2025.1.1.이후 개시하는 분부터)	10%	
			도매 및 소매업, 의료업	5%	
		수도권 외	통관대리 및 관련서비스업	7.5%	
			제조업, 일반서적 출판업 등	15%	
감면대상 소득	이자수익·유가증권처분이익·유가증권처분손실 등 감면대상 소득에 해당하지 않는 소득이 포함되었는지 여부			예	아니오
한도액	감면한도액을 초과하여 적용하지 않았는지 여부 ① 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우 ⇒ 1억원 - 감소한 상시근로자 수×5백만원 ② 그 밖의 경우 : 1억원			예	아니오

• 중소기업기본법 시행령 [별표 3] (개정 2025. 10. 1.)

주된 업종별 평균매출액등의 소기업 규모 기준(제8조제1항 관련)

해당 기업의 주된 업종	분류기호	규모 기준
1. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C19	평균매출액등 140억원 이하
2. 1차 금속 제조업	C24	
3. 식료품 제조업	C10	
4. 음료 제조업	C11	
5. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	C14	
6. 가죽, 가방 및 신발 제조업	C15	
7. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다)	C20	
8. 의료용 물질 및 의약품 제조업	C21	
9. 비금속 광물제품 제조업	C23	
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다)	C25	
11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	
12. 전기장비 제조업	C28	
13. 기타 기계 및 장비 제조업	C29	
14. 자동차 및 트레일러 제조업	C30	
15. 가구 제조업	C32	
16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	D	평균매출액등 120억원 이하
17. 수도업	E36	
18. 운수 및 창고업	H	
19. 금융 및 보험업	K	평균매출액등 100억원 이하
20. 농업, 임업 및 어업	A	
21. 광업	B	
22. 담배 제조업	C12	평균매출액등 80억원 이하
23. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다)	C13	
24. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다)	C16	
25. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	
26. 인쇄 및 기록매체 복제업	C18	
27. 고무 및 플라스틱제품 제조업	C22	
28. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	
29. 기타 운송장비 제조업	C31	
30. 기타 제품 제조업	C33	
31. 건설업	F	평균매출액등 60억원 이하
32. 도매 및 소매업	G	
33. 정보통신업	J	평균매출액등 50억원 이하
34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(수도업은 제외한다)	E(E36 제외)	평균매출액등 40억원 이하
35. 부동산업	L	
36. 전문, 과학 및 기술 서비스업	M	평균매출액등 30억원 이하
37. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	N	
38. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	R	
39. 산업용 기계 및 장비 수리업	C34	평균매출액등 15억원 이하
40. 숙박 및 음식점업	I	
41. 교육 서비스업	P	
42. 보건업 및 사회복지 서비스업	Q	
43. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다)	S(S94 제외)	

비고

- 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다.
- 위 표 제29호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치를 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억원 이하로 한다.

서식14 창업중소기업 등에 대한 세액감면 검토서식

검토 사항		적합 여부																							
대상 요건	① 수도권과밀억제권역 외 지역에서 창업한 중소기업과 수도권 과밀억제권역 내 창업한 청년·생계형(연간 수입금액 8천만원 미만 포함) 창업 중소기업	예 아니요 (감면대상 ①~④ 중 어느 하나에 해당시 “예”)																							
	② 「중소기업창업 지원법」 제6조 제1항에 따라 창업보육센터 사업자로 지정받은 기업																								
	③ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제1항에 따른 벤처기업 중 같은 법 제2조의2 요건(같은 조 제1항 제2호 나목은 제외)을 갖추거나 연구개발비가 당해 과세연도 수입금액의 5% 이상인 법인으로, 창업 후 3년 이내 벤처기업으로 확인받은 기업																								
	④ 창업일이 속하는 과세연도와 그 다음 3개 과세연도 종료 전 에너지신기술중소기업으로 인증받은 기업																								
창업 요건	창업에 해당하는지 여부 합병·분할·현물출자 또는 사업의 양수, 법인 전환, 폐업후 재개업, 사업 확장 및 다른 업종을 추가하는 경우는 창업에 해당하지 않음(조특법 §6⑥)	예 아니요																							
업종 요건	(감면대상 ① 또는 ③ 기업의 경우) 조특법 § 6③에 열거된 업종에 해당하는지 광업, 제조업, 건설업, 음식점업, 출판업, 방송업, 전기통신업, 연구개발업, 광고업, 전문디자인업 등 열거된 업종에 한정	예 아니요																							
감면율	(감면기간) 최초로 소득이 발생한 과세연도부터 5년간 아래의 법인세 감면 【2025.12.31.이전 창업】 <table> <tr> <th>구분</th> <th>수도권 과밀억제권역 외</th> <th>수도권 과밀억제권역 내</th> </tr> <tr> <td>청년·생계형* 창업</td> <td>5년간 100%</td> <td>5년간 50%</td> </tr> <tr> <td>창업보육센터사업자</td> <td colspan="2">5년간 50%</td> </tr> <tr> <td>벤처·에너지 신기술</td> <td>5년간 50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>일반 창업</td> <td>5년간 50%</td> <td></td> </tr> </table> * 연간 수입금액 8천만원 미만			구분	수도권 과밀억제권역 외	수도권 과밀억제권역 내	청년·생계형* 창업	5년간 100%	5년간 50%	창업보육센터사업자	5년간 50%		벤처·에너지 신기술	5년간 50%		일반 창업	5년간 50%		예 아니요						
	구분	수도권 과밀억제권역 외	수도권 과밀억제권역 내																						
청년·생계형* 창업	5년간 100%	5년간 50%																							
창업보육센터사업자	5년간 50%																								
벤처·에너지 신기술	5년간 50%																								
일반 창업	5년간 50%																								
【2026.1.1.이후 창업】 <table> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th>수도권 외, 수도권 인구감 소지역</th> <th>수도권</th> <th>수도권 과밀억제권역 내</th> </tr> <tr> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> <tr> <td>청년·생계형* 창업</td> <td>5년간 100%</td> <td>5년간 75%</td> <td>5년간 50%</td> </tr> <tr> <td>창업보육센터사업자</td> <td colspan="3">5년간 50%</td> </tr> <tr> <td>벤처·에너지 신기술</td> <td colspan="3">5년간 50%</td> </tr> <tr> <td>일반 창업</td> <td>5년간 50%</td> <td>5년간 25%</td> <td>-</td> </tr> </table> * 연간 수입금액 1억 4백만원 미만 (감면한도) 연간 5억원			구분	수도권 외, 수도권 인구감 소지역	수도권	수도권 과밀억제권역 내	①	②	③	청년·생계형* 창업	5년간 100%	5년간 75%	5년간 50%	창업보육센터사업자	5년간 50%			벤처·에너지 신기술	5년간 50%			일반 창업	5년간 50%	5년간 25%	-
구분	수도권 외, 수도권 인구감 소지역	수도권		수도권 과밀억제권역 내																					
	①	②	③																						
청년·생계형* 창업	5년간 100%	5년간 75%	5년간 50%																						
창업보육센터사업자	5년간 50%																								
벤처·에너지 신기술	5년간 50%																								
일반 창업	5년간 50%	5년간 25%	-																						
* 감면대상, 창업, 업종 요건을 모두 충족한 사업에서 발생한 소득에 대한 법인세 세액감면 적용 * 전체 감면율은 100%를 초과할 수 없음																									

서식15

연구·인력개발비세액공제 검토서식

검 토 사 항				적 합 여 부									
대 상 자	신고 또는 인정받은 연구소나 연구전담부서가 설치되어 있는지 여부			예 아니요									
	연구소	연구전담부서	해당 없음										
	* 기초연구진흥및기술개발지원에관한법률 §14의2①에 따라 인정받은 연구소 등, 문화산업진흥기본법 §17의3①에 따른 연구소등												
	연구전담인원 명	인정일(고시일) 20 . . .	취소일 20 . . .										
공 제 대 상 비 용	아래의 연구·인력개발비 공제대상 비용*을 지출했는지 여부			예 아니요									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>분 류</th> <th>해당 여부</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신성장·원천기술¹⁾ 연구개발비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국가전략기술²⁾ 연구개발비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>일반³⁾ 연구·인력개발비</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					분 류	해당 여부	신성장·원천기술 ¹⁾ 연구개발비		국가전략기술 ²⁾ 연구개발비		일반 ³⁾ 연구·인력개발비	
	분 류	해당 여부											
	신성장·원천기술 ¹⁾ 연구개발비												
	국가전략기술 ²⁾ 연구개발비												
	일반 ³⁾ 연구·인력개발비												
	1) 조세특례제한법 제10조제1항제1호 및 시행령 별표7의 신성장·원천기술												
	2) 조세특례제한법 제10조제1항제2호 및 시행령 별표7의2 국가전략기술												
	3) 조세특례제한법 제10조제1항제3호												
	(유의사항) ① 연구소 또는 연구전담부서 에서 근무하는 직원에 대한 인력개발비로 한정(연구관리직원 인건비는 제외) ② 다른 업무를 겸직하는 연구원 인건비는 제외 ③ 정부 출연금 등을 받아 지출한 R&D비용은 제외 ④ 연구전담부서의 연구용 견본품·부품·원재료와 시약류 구입비 포함되나 소모품비, 복리후생비는 제외 ⑤ 연구전담부서에서 직접 사용하기 위한 컴퓨터하드웨어 등 연구시험용 시설의 구입비용은 제외되나 해당 시설의 임차비용은 포함												
일반 연구·인력개발비 세액공제율이 적정한지 여부													
1. 신성장동력·원천기술 연구개발비													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>중소기업</th> <th>중소기업 유예기간 종료 후 3년 이내 중견기업</th> <th>그 외 중견·일반기업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최대 40%(30% + α*)</td> <td>최대 35%(25% + α*)</td> <td>최대 30%(20% + α*)</td> </tr> </tbody> </table>			중소기업	중소기업 유예기간 종료 후 3년 이내 중견기업	그 외 중견·일반기업	최대 40%(30% + α*)	최대 35%(25% + α*)	최대 30%(20% + α*)					
중소기업	중소기업 유예기간 종료 후 3년 이내 중견기업	그 외 중견·일반기업											
최대 40%(30% + α*)	최대 35%(25% + α*)	최대 30%(20% + α*)											
* α : 매출액 대비 신성장 R&D 비중 × 3배													
2. 국가전략기술 연구개발비													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>중소기업</th> <th>중소기업 유예기간 종료 후 3년 이내 중견기업</th> <th>그 외 중견·일반기업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최대 50%(40% + α*)</td> <td>최대 45%(35% + α*)</td> <td>최대 40%(30% + α*)</td> </tr> </tbody> </table>			중소기업	중소기업 유예기간 종료 후 3년 이내 중견기업	그 외 중견·일반기업	최대 50%(40% + α*)	최대 45%(35% + α*)	최대 40%(30% + α*)					
중소기업	중소기업 유예기간 종료 후 3년 이내 중견기업	그 외 중견·일반기업											
최대 50%(40% + α*)	최대 45%(35% + α*)	최대 40%(30% + α*)											
* α : 매출액 대비 국가전략 R&D 비중 × 3배													
3. 일반 연구·인력개발비(①, ② 중 큰 것)													
① 증가분 방식*													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>중소기업(유예기간포함)</th> <th>중견기업</th> <th>일반기업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>			중소기업(유예기간포함)	중견기업	일반기업	50%	40%	25%					
중소기업(유예기간포함)	중견기업	일반기업											
50%	40%	25%											
* 직전연도 개발비: (13년 직전 3년 평균 R&D비용) - (14년 2년 평균) → (15년 이후) 직전년도													
② 당기분 방식													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>중소기업 (유예기간포함)</th> <th>중견기업 1~3년차</th> <th>중견기업 4~5년차</th> <th>중견기업</th> <th>일반기업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>20%</td> <td>15%</td> <td>8%</td> <td>0~2%</td> </tr> </tbody> </table>			중소기업 (유예기간포함)	중견기업 1~3년차	중견기업 4~5년차	중견기업	일반기업	25%	20%	15%	8%	0~2%	
중소기업 (유예기간포함)	중견기업 1~3년차	중견기업 4~5년차	중견기업	일반기업									
25%	20%	15%	8%	0~2%									
* 0% + 최대 2%[(R&D비용/매출액)×1/2]													
공 제 율				예 아니요									

서식16

연구·인력개발비세액공제 대상 인건비 검토서식

검 토 사 항		적 합 여 부
연구업무에 종사하는지 여부	세액공제를 신청한 연구전담요원, 연구보조요원 등이 연구소 또는 전담부서 (이하 '연구소등')에서 연구업무에 종사하는 연구요원 및 이들의 연구업무를 직접적으로 지원하는 자 또는 연구개발서비스업에 종사하는 전담요원에 해당하는지 여부 (연구개발과제를 직접 수행하거나 보조하지 않고 행정사무를 담당하는 자를 제외하였는지 여부)	예 아니요
	주주인 임원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자를 제외하였는지 여부 ① 부여받은 주식매수선택권을 모두 행사하는 경우 당해 법인의 총발행주식의 100분의 10을 초과하여 소유하게 되는 자 ② 당해 법인의 주주로서 「법인세법 시행령」 제43조제7항에 따른 지배주주등 및 당해 법인의 총발행주식의 100분의 10을 초과하여 소유하는 주주 ③ 위 ②에 해당하는 자(법인을 포함한다)와 특수관계인. 이 경우 법령 § 2⑧(7)에 해당하는 자가 당해 법인의 임원인 경우를 제외한다	예 아니요
겸업 여부	세액공제를 신청한 연구전담요원, 연구보조요원 등이 연구소 등의 업무만을 수행하는지 여부 (회사의 수익사업 프로젝트 등과 관련하여 기술영업 등의 일반 매출 활동 등을 수행하는 등 연구개발 업무 외 다른 업무를 전혀 수행하지 않는지 여부)	예 아니요
연구소등 에서 상시근무 여부	세액공제를 신청한 연구전담요원, 연구보조요원 등이 연구소 등에 상시적으로 근무하는 것이 - 조직도(연구소 조직도), 인사발령서류(근무부서, 발령일), 연구소 내부 도면 등을 통해 확인되는지 여부	예 아니요
인건비 해당 여부	세액공제를 신청한 연구전담요원, 연구보조요원 등에게 지급한 금액이 근로의 대가로서 지급되는 인건비에 해당하는지 여부	예 아니요
	다음의 인건비 등을 제외하였는지 여부 ① 「소득세법」 제22조에 따른 퇴직소득에 해당하는 금액 ② 「소득세법」 제29조 및 「법인세법」 제33조에 따른 퇴직급여충당금 ③ 「법인세법 시행령」 제44조의2제2항에 따른 퇴직연금등의 부담금 및 「소득세법 시행령」 제40조의2제1항제2호에 따른 퇴직연금계좌에 납부한 부담금	예 아니요

서식 17

연구·인력개발비 세액공제 대상 위탁 및 공동연구개발 검토서식

검토 사항			적합 여부
연구개발 비용 역	과학기술 및 산업디자인 분야의 연구개발비용을 위탁할 것	○ 연구개발비용역 - 위탁하였거나 공동연구개발을 수행한 연구개발 활동이 과학기술 및 산업디자인 분야일 것 (전사적 기업자원 관리설비, 판매시점 정보관리 시스템 설비 등 기업의 사업운영·관리·지원 활동과 관련된 시스템 개발을 위한 위탁비용 제외) - 서비스R&D는 자체 R&D 한정하여 인정(과학기술분야 결합된 서비스R&D의 경우 위탁·공동연구개발도 인정)	예 아니요
위탁·공동연구 개발 기업	과학기술 및 산업디자인 분야의 연구개발비용을 「조특령」 별표6.1.나.1) 에 해당하는 기관에 위탁(재위탁 포함)할 것	○ 다음의 기관에게 위탁(재위탁 포함) 또는 공동연구 개발함에 따른 비용일 것 - 대학, 전문대학, 국공립연구기관, 정부출연연구기관, 국내외 비영리 법인(부설 연구기관 포함) 국내외 연구기관 - 전담부서등(직접 수행한 부분 한정) 또는 국외기업에 부설된 연구기관 - 연구개발서비스업 영위 기업 또는 영리목적으로 연구개발을 독립적으로 수행하거나 위탁받아 수행하는 국외 소재 기업 - 산학협력단, 산업기술연구조합, 기술시험·검사 및 분석업을 영위하는 기업 - 「산업디자인진흥법」 제4조 제2항 각 호에 해당하는 기관 (산업디자인 전문회사, 한국디자인진흥원 등) ○ 신성장·원천기술 및 국가전략기술 연구개발 업무를 조특칙 §7⑥(4)~(7) 기관에 위탁 및 재위탁의 경우는 국내 소재 연구 기업으로 한정 (다만, 법령 [별표7] 제7호가목6)~8)에 따른 임상 1상~3상 시험과 법령 [별표7의2] 제3호나목~마목 및 제7호 다목~바목에 따른 비임상, 임상 1상~3상 시험의 경우는 제외) ○ 대학 또는 전문대학에 소속된 조교수 이상인 자에게 과학기술 분야의 연구개발비용을 위탁할 것	예 아니요
정부출연 금	정부출연금 등으로 지급한 연구 개발비 등 제외	○ 조특령 제9조①에 따라 다음의 비용은 연구개발비에서 제외 1. 조특법 제10조의2에 따른 연구개발출연금등을 지급받아 연구개발비로 지출하는 금액 2. 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 지방공기업으로부터출연금 등의 자산을 지급받아 연구개발비 또는 인력개발비로 지출하는 금액	예 아니요

서식18

통합투자세액공제 검토서식

검 토 사 항		적 합 여 부																						
대상자	내국법인에 해당하는지 여부	예	아니요																					
업종 요건	소비성서비스업 또는 부동산임대 및 공급업을 제외한 업종을 영위하는지 여부 소비성서비스업(조세특례제한법 시행령 § 29③) 호텔업 및 여관업(관광진흥법에 따른 관광숙박업은 제외), 주점업(관광진흥법에 따른 외국인전용유흥음식점 및 관광 유흥음식점업은 제외)	예	아니요																					
공제 대상 자산	① 기계장치 등 사업용 유형자산에 해당하는지 - 토지, 건축물, 차량, 비품 등은 공제대상 제외(조세특례 제한법 시행령 § 21②) ② 연구·인력개발, 에너지절약 및 환경보전 시설, 업종별 특성을 감안한 필수적인 자산(조세특례제한법 시행령 § 21 ③)에 해당하는지 ③ 중소기업 및 중견기업이 취득한 취득하는 지식재산(특허권·실용 신안권·디자인권)에 해당하는지(조세특례제한법 시행령 § 21③)	예	아니요																					
공제 제외 자산	① 중고품에 해당하는지 여부 ② 운용리스 자산 해당 여부 ③ 다른사람에게 임대할 자산 해당 여부	예	아니요																					
투자 지역	수도권과밀억제권역 밖 투자에 해당하는지(조세특례제한법 § 130①·②) <수도권과밀억제권역에서 투자시 공제 여부> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>대체투자</th> <th>증설투자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">중소기업</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">X¹⁾</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">그 외 기 업</td> <td>' 89.12.31.이전부터 수도권과 밀억제권역에서 계속하여 사업 을 경영</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">X¹⁾</td> </tr> <tr> <td>' 90.1.1.이후 수도권과밀억제권 역에서 사업을 개시 또는 이전</td> <td style="text-align: center;">X²⁾</td> <td style="text-align: center;">X¹⁾</td> </tr> </tbody> </table> 1) 산업단지 또는 공업지역 내 투자, 방송장비·정보통신장비 등의 사업용 고정자산 취득은 공제가능 2) 방송장비·정보통신장비 등의 사업용 고정자산 취득은 공제가능	구 분		대체투자	증설투자	중소기업		○	X ¹⁾	그 외 기 업	' 89.12.31.이전부터 수도권과 밀억제권역에서 계속하여 사업 을 경영	○	X ¹⁾	' 90.1.1.이후 수도권과밀억제권 역에서 사업을 개시 또는 이전	X ²⁾	X ¹⁾	예	아니요						
구 분		대체투자	증설투자																					
중소기업		○	X ¹⁾																					
그 외 기 업	' 89.12.31.이전부터 수도권과 밀억제권역에서 계속하여 사업 을 경영	○	X ¹⁾																					
	' 90.1.1.이후 수도권과밀억제권 역에서 사업을 개시 또는 이전	X ²⁾	X ¹⁾																					
공제율	위의 요건을 충족하였을 경우 기업규모에 따라 정해진 비율에 해당하는 금액을 법인세에서 공제 (%) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">당기분</th> <th rowspan="2">증가분</th> </tr> <tr> <th>대</th> <th>중견</th> <th>중소</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일 반</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5(7)</td> <td style="text-align: center;">10(12)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">3(10)</td> </tr> <tr> <td>신성장·원천기술</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6(8)</td> <td style="text-align: center;">12(14)</td> </tr> <tr> <td>국가전략기술</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table> * ' 25. 1. 1. 이후 최초로 과세표준을 신고하는 경우는 ()안의 임시투자세액공제율 적용 * ' 25. 1. 1. 이후 반도체 사업화시설에 투자하는 경우 20%(중소 기업 30%) 적용	구분	당기분			증가분	대	중견	중소	일 반	1	5(7)	10(12)	3(10)	신성장·원천기술	3	6(8)	12(14)	국가전략기술	15	15	25	예	아니요
구분	당기분			증가분																				
	대	중견	중소																					
일 반	1	5(7)	10(12)	3(10)																				
신성장·원천기술	3	6(8)	12(14)																					
국가전략기술	15	15	25																					

서식19 최저한세 적용 여부 검토서식

검 토 사 항					적 합 여 부		
제외 대상	조세특례제한법제72조제1항을 적용받는 조합법인에 해당하는지 여부				예	아니요	
최저한 세율	중소기업 및 중소기업 유예(4년간)		7%		예	아니요	
	중소기업 유예기간 이후 1~3년차		8%				
	중소기업 유예기간 이후 4년차		9%				
	일반기업	과세 표준	100억원 이하	10%			
			100억원 초과 ~ 1천억원 이하	12%			
1천억원 초과			17%				
적용 대상	최저한세가 적용되는 다음의 세액공제·감면 등에 해당되는지 여부(조세특례제한법 § 132①) ① 소득공제, 익금불산입 및 비과세 등 공장의 대도시 외 지역 이전에 대한 법인세 과세특례, 수도권 밖으로 본사,공장을 이전하는 기업에 대한 양도차익 이전 등 ② 세액공제 연구 및 인력개발비에 대한 세액공제(중소기업 제외), 통합투자 세액공제, 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제, 고용증대 세액 공제, 중소기업 사회보험료 세액공제, 전자신고에 대한 세액공제 등 ③ 면제 및 감면 창업중소기업 등에 대한 세액감면, 중소기업에 대한 특별세액감면, 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면등(수도권 밖으로 이전하는 경우 제외), 농업회사법인에 대한 법인세 면제(작물재배업에서 발생하는 소득외의 소득만 해당), 위기지역 창업 기업에 대한 법인세 감면 등 지역특구감면(50% 감면하는 기간만 해당) 등				예	아니요	
	적용 예외	제 주첨 단과과학기술단지 입주기업 등 지역특구*에 대한 감면 중 100% 감면이 적용되는 기간에 해당하는지 * 기업도시개발구역, 아시아문화중심도시 투자진흥지구, 금융 중심지, 첨단의료복합단지 등				예	아니요
		생계형 및 청년 창업중소기업감면 중 100%감면 또는 창업중소 기업 감면 중 고용증가에 따른 추가감면에 해당하는지				예	아니요
	우선 적용	최저한세 대상으로 열거된 공제·감면 등(적용대상 ① ~ ③)에 해당 하여 최저한세 우선 적용대상에 해당하는지				예	아니요

서식20 기부금 관련 주요사항 검토서식

검 토 사 항			적 합 여 부	
손금 시기	• 실제 지출한 사업연도의 손금에 산입하였는지 여부		예	아니오
기부금 가액	• 특례기부금, 특수관계인이 아닌 일반기부금 단체인 경우 : 기부했을 때의 장부가액 • 위 외의 경우 : 기부했을 때의 장부가액과 시가 중 큰 금액		예	아니오
특례 기부금	기부금 범위	• 다음 어느 하나에 해당하는 경우 ① 국가 또는 지자체에 무상으로 증여하는 금품의 가액 ② 국방헌금과 국군장병위문금품의 가액 ③ 천재지변으로 생기는 이재민을 위한 구호금품의 가액 ④ 법법 § 24②(1)라목에 해당하는 기관(병원은 제외)에 시설비·교육비 장학금 또는 연구비로 지출하는 기부금 ⑤ 법법 § 24②(1)라목에 해당하는 병원에 시설비·교육비 또는 연구비로 지출하는 기부금 ⑥ 사회복지사업, 그 밖의 사회복지활동의 지원에 필요한 재원을 모집·배분하는 것을 주된 목적으로 하는 비영리법인(대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 법인만 해당)으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 재정경제부장관이 지정·고시하는 법인에 지출하는 기부금	예	아니오
	손금 한도	• (기준소득금액* - 이월결손금의 80% 또는 100%) × 50% * 법법 § 44, § 46 및 § 46의5에 따른 양도손익은 제외하고 특례기부금과 일반기부금을 손금에 산입하기 전의 해당 사업연도의 소득금액	예	아니오
일반 기부금	기부금 범위	• 사회복지·문화·예술·교육·종교·자선·학술 등 공익성을 고려하여 다음에 해당하는 기부금 (특례기부금은 제외) ① 법령 § 39①(1) 각 목에 해당하는 비영리법인(“공익법인 등”)에 대하여 해당 공익법인 등의 고유목적사업비로 지출하는 기부금 * 다만, 법령 § 39①(1) 바목에 따른 공익법인지정단체에 지출하는 기부금은 지정일이 속하는 연도의 1월 1일부터 3년간(지정받은 기간이 끝난 후 2년 이내에 재지정되는 경우에는 재지정일이 속하는 사업연도의 1월 1일부터 6년간) 지출하는 기부금으로 한정 ② 법령 § 39①(2) 각 목 각목의 기부금 ③ 법령 § 39①(4) 각 목의 어느 하나에 해당하는 사회복지 시설 또는 기관 중 무료 또는 실비로 이용할 수 있는 시설 또는 기관에 기부하는 금품의 가액 ④ 법령 § 39①(6) 각 목의 요건을 모두 갖춘 국제기구로서 재정경제부장관이 지정하여 고시하는 국제기구에 지출하는 기부금	예	아니오
	손금 한도	• (기준소득금액 - 이월결손금의 80% 또는 100% - 특례기부금 손금산입액 - 우리사주조합기부금 손금산입액) × 10%* * 사회적 기업은 20% 적용	예	아니오
우리 사주 조합 기부금	기부금 범위	• 근로복지기준법에 따른 우리사주조합에 지출하는 기부금	예	아니오
	손금 한도	• (기준소득금액 - 이월결손금의 80% 또는 100% - 특례기부금 손금산입액) × 30%	예	아니오
비지정 기부금	• 전액 손금불산입 대상		예	아니오

서식21 | 통합고용세액공제 검토서식

검 토 사 항

적 합 여 부

대상자

• 내국법인에 해당하는지 여부

예

아니요

업종
요건

• 소비성서비스업을 제외한 업종을 영위하는지 여부

소비성서비스업(조세특례제한법 시행령§29③)
호텔업 및 여관업(관광진흥법에 따른 관광숙박업은 제외),
주점업(관광진흥법에 따른 외국인전용유희음식점 및 관광유희음식점업은 제외)

예

아니요

고용
요건

• 상시근로자 수가 증가하였는지 여부

상시근로자 수 = 상시근로자별 해당 과세연도의 근무개월 수
/ 해당 과세연도의 개월 수의 합

① 상시근로자* 수	명
② 직전 과세연도 상시근로자 수	명
③ 증 감(①-②)	명

* 상시근로자는 근로기준법에 따라 근로계약을 체결한 근로자로
조세특례제한법 시행령 § 23⑩ 각호에 해당하는 사람은 제외

① 근로계약기간이 1년 미만인 근로자
② 근로기준법 제2조 제1항 제8호에 따른 단시간근로자
③ 법인세법 시행령 제42조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 임원
④ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자와 그 배우자
⑤ 제4호에 해당하는 자의 직계존비속(배우자 포함) 및 국세기본법 시행령 제1조의2 제1항에 따른 친족관계인 사람
⑥ 소득세법 시행령 제196조에 따른 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하고, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액의 납부사실도 확인되지 아니하는 자
가. 국민연금법 제3조 제1항 제11호 및 제12호에 따른 부담금 및 기여금
나. 국민건강보험법 제69조에 따른 직장가입자의 보험료

예

아니요

기본
공제

• 위의 요건을 충족하였을 경우 고용증가인원 1인당 다음 금액을 공제하였는지 여부

(만원)

구 분	중소기업		중견기업	대기업
	수도권	지방		
그 외 상시근로자	850	950	450	-
청년정규직, 장애인, 60세 이상 등	1,450	1,550	800	400

* 청년정규직 근로자란 15세이상 34세 이하로써 기간제·단시간 근로자, 파견근로자, 청소년유해업소 근무 청소년 등을 제외한 근로자
* 장애인근로자란 「장애인복지법」의 적용을 받은 장애인과 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 상이자

예

아니요

추가
공제

• 직전 과세연도보다 상시근로자 수 감소하지 않은 경우 1인당 다음의 금액을 공제하였는지 여부

(만원)

구 분	중소기업	중견기업
육아휴직 복귀자	1,300	900

예

아니요

서식22 동일 과세연도 공제·감면 중복여부 검토서식

검 토 사 항		적 합 여 부	
• 아래의 ①세액감면과 ②세액공제 중 하나만 선택하여 적용하는지 여부			
중 복 적 용 제 외	① 세 액 감 면 가. 창업중소기업 등에 대한 세액감면 나. 중소기업에 대한 특별세액감면 다. 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면 라. 중소기업 간의 통합에 대한 양도소득세의 이월과세 등 마. 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세 등 바. 공공기관이 혁신도시 등으로 이전하는 경우 법인세 등 감면 사. 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면 아. 수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면 자. 농공단지 입주기업 등에 대한 세액감면 차. 영농조합법인 등에 대한 법인세의 면제 등 카. 영어조합법인 등에 대한 법인세의 면제 등 타. 농업회사법인에 대한 법인세의 면제 등 파. 사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 법인세 등의 감면 하. 위기지역 창업기업에 대한 법인세 등의 감면 거. 해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면 너. 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면 더. 제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 법인세 등의 감면 러. 기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면 머. 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등에 대한 법인세 등의 감면 등 버. 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면 등 서. 첨단의료복합단지 및 국가식품클러스터 입주기업에 대한 법인세 등의 감면 어. 기획발전특구의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면	예 아니요	
	② 세 액 공 제 가. 상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제 나. 내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례 다. 통합투자세액공제 라. 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제 마. 고용창출투자세액공제 바. 중소기업 사회보험료 세액공제(①세액감면의 ‘나와 중복 가능’) 사. 제3자 물류비용에 대한 세액공제 아. 해외자원개발투자에 대한 과세특례 자. 기업의 운동경기부 등 설치·운영에 대한 과세특례 차. 석유제품 전자상거래에 대한 세액공제 카. 금사업자와 스캐럽등사업자의 수입금액의 증가 등에 대한 세액공제 타. 금 현물시장에서 거래되는 금지금에 대한 과세특례		
유의 사항	‘①세액감면’을 선택한 경우 당해연도에 발생한 ‘②세액공제’를 이월공제 신청했는지 여부	예 아니요	
	‘①세액감면의 가.창업중소기업 등에 대한 세액감면은 통합고용세액공제도와 중복적용 했는지 여부	예 아니요	

서식23 부당행위계산 부인 대상 검토서식

검 토 사 항		적 합 여 부	
적용 대상 법인	영리·비영리내국법인 및 외국법인 중 국내에 법인세 납세의무가 있는 법인 여부	예	아니요
	조특법 § 72에 따른 당기순이익 과세를 적용받는 조합법인에 해당하지 아니하는 법인	예	아니요
특수 관계인과 의 거래	거래 행위 당시(거래 성립 시기)를 기준으로 특수관계 여부 ※ 제4호 및 제5호의 ‘지배적인 영향력을 행사’ 하고 있는 것으로 보는 경우 ① 영리법인인 경우 가. 법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 출자한 경우 나. 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 경우 ② 비영리법인인 경우 가. 법인의 이사의 과반수를 차지하는 경우 나. 법인의 출연재산(설립을 위한 출연재산만 해당한다)의 100분의 30 이상을 출연하고 그 중 1인이 설립자인 경우	예	아니요

검 토 사 항		적 합 여 부																							
경제적 합리성 결여	- 해당 거래가 객관적으로 경제적 합리성을 결여한 거래인지 여부 - 법령 § 88①에 규정한 부당행위계산의 유형에 해당하더라도 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관에 비추어 경제적 합리성이 있는 경우에는 부당행위계산 부인 미적용	예 아니요																							
조세 부담 감소	- 시가와 거래가액의 차이 발생 여부 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>세부 유형(법령 § 88①)</th><th>기준금액 요건</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자산금전 등의거래</td><td> ▶ 제1호 자산의 고가 매입 또는 현물출자 ▶ 제3호 자산의 무상·저가 양도 또는 현물출자 ▶ 제6호 금전, 그 밖의 자산·용역을 무상 또는 저가로 대부, 제공 ▶ 제7호 금전, 그 밖의 자산 용역을 고가로 차용, 제공받은 경우 </td><td> • ㉠ 또는 ㉡ 충족 (단, 주권상장법인이 발행한 주식을 거래한 경우는 기준금액 요건 미적용) ㉠ 시가-거래가액 (또는 거래가액-시가) ≥ 3억원 ㉡ 시가-거래가액 (또는 거래가액-시가) ≥ 시가 × 5% </td></tr> <tr> <td>기타거래</td><td>▶ 제9호 중 자산, 금전 등의 거래와 유사거래</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">자본거래</td><td> ▶ 제8호 특수관계법인간 불공정 합병(단, 합병대가를 주식 등 외의 재산으로 지급받은 경우에는 이익 규모 요건만 적용) ▶ 제8호 불공정 증자 중 신주 저가 고가 발행 & 실권주 미배정 ▶ 제8호 불공정 감자 ▶ 제8호의2 현물출자에 따른 이익의 분여 중 신주 고가 인수, 법인의 조직변경 등에 따른 이익의 분여 </td><td> • ㉠ 또는 ㉡ 충족 ㉠ 이익규모 3억원 이상 ㉡ 이익률 30% 이상 </td></tr> <tr> <td>▶ 제8호의2 전환사채 등의 주식전환 등에 따른 이익의 분여 중 전환사채 등 인수. 취득 시, 특수관계인에게 양도 시</td><td> • ㉠ 또는 ㉡ 충족 ㉠ 이익규모 1억원 이상 ㉡ 이익률 30% 이상 </td></tr> <tr> <td>▶ 제8호의2 전환사채 등의 주식전환 등에 따른 이익의 분여 중 전환가능기간 중 전환·양도 시*</td><td>• 이익규모 1억원 이상</td></tr> <tr> <td>* 단, 전환으로 인수한 주식의 가액보다 높은 가액으로 전환하는 경우에는 기준금액 요건 미적용</td><td></td></tr> <tr> <td>▶ 그 외 제8호, 제8호의2</td><td>없음</td></tr> <tr> <td>기타거래</td><td>▶ 그 외 제9호 거래</td><td>없음</td></tr> </tbody> </table>	구 분	세부 유형(법령 § 88①)	기준금액 요건	자산금전 등의거래	▶ 제1호 자산의 고가 매입 또는 현물출자 ▶ 제3호 자산의 무상·저가 양도 또는 현물출자 ▶ 제6호 금전, 그 밖의 자산·용역을 무상 또는 저가로 대부, 제공 ▶ 제7호 금전, 그 밖의 자산 용역을 고가로 차용, 제공받은 경우	• ㉠ 또는 ㉡ 충족 (단, 주권상장법인이 발행한 주식을 거래한 경우는 기준금액 요건 미적용) ㉠ 시가-거래가액 (또는 거래가액-시가) ≥ 3억원 ㉡ 시가-거래가액 (또는 거래가액-시가) ≥ 시가 × 5%	기타거래	▶ 제9호 중 자산, 금전 등의 거래와 유사거래		자본거래	▶ 제8호 특수관계법인간 불공정 합병(단, 합병대가를 주식 등 외의 재산으로 지급받은 경우에는 이익 규모 요건만 적용) ▶ 제8호 불공정 증자 중 신주 저가 고가 발행 & 실권주 미배정 ▶ 제8호 불공정 감자 ▶ 제8호의2 현물출자에 따른 이익의 분여 중 신주 고가 인수, 법인의 조직변경 등에 따른 이익의 분여	• ㉠ 또는 ㉡ 충족 ㉠ 이익규모 3억원 이상 ㉡ 이익률 30% 이상	▶ 제8호의2 전환사채 등의 주식전환 등에 따른 이익의 분여 중 전환사채 등 인수. 취득 시, 특수관계인에게 양도 시	• ㉠ 또는 ㉡ 충족 ㉠ 이익규모 1억원 이상 ㉡ 이익률 30% 이상	▶ 제8호의2 전환사채 등의 주식전환 등에 따른 이익의 분여 중 전환가능기간 중 전환·양도 시*	• 이익규모 1억원 이상	* 단, 전환으로 인수한 주식의 가액보다 높은 가액으로 전환하는 경우에는 기준금액 요건 미적용		▶ 그 외 제8호, 제8호의2	없음	기타거래	▶ 그 외 제9호 거래	없음	예 아니요
구 분	세부 유형(법령 § 88①)	기준금액 요건																							
자산금전 등의거래	▶ 제1호 자산의 고가 매입 또는 현물출자 ▶ 제3호 자산의 무상·저가 양도 또는 현물출자 ▶ 제6호 금전, 그 밖의 자산·용역을 무상 또는 저가로 대부, 제공 ▶ 제7호 금전, 그 밖의 자산 용역을 고가로 차용, 제공받은 경우	• ㉠ 또는 ㉡ 충족 (단, 주권상장법인이 발행한 주식을 거래한 경우는 기준금액 요건 미적용) ㉠ 시가-거래가액 (또는 거래가액-시가) ≥ 3억원 ㉡ 시가-거래가액 (또는 거래가액-시가) ≥ 시가 × 5%																							
기타거래	▶ 제9호 중 자산, 금전 등의 거래와 유사거래																								
자본거래	▶ 제8호 특수관계법인간 불공정 합병(단, 합병대가를 주식 등 외의 재산으로 지급받은 경우에는 이익 규모 요건만 적용) ▶ 제8호 불공정 증자 중 신주 저가 고가 발행 & 실권주 미배정 ▶ 제8호 불공정 감자 ▶ 제8호의2 현물출자에 따른 이익의 분여 중 신주 고가 인수, 법인의 조직변경 등에 따른 이익의 분여	• ㉠ 또는 ㉡ 충족 ㉠ 이익규모 3억원 이상 ㉡ 이익률 30% 이상																							
	▶ 제8호의2 전환사채 등의 주식전환 등에 따른 이익의 분여 중 전환사채 등 인수. 취득 시, 특수관계인에게 양도 시	• ㉠ 또는 ㉡ 충족 ㉠ 이익규모 1억원 이상 ㉡ 이익률 30% 이상																							
	▶ 제8호의2 전환사채 등의 주식전환 등에 따른 이익의 분여 중 전환가능기간 중 전환·양도 시*	• 이익규모 1억원 이상																							
	* 단, 전환으로 인수한 주식의 가액보다 높은 가액으로 전환하는 경우에는 기준금액 요건 미적용																								
	▶ 그 외 제8호, 제8호의2	없음																							
기타거래	▶ 그 외 제9호 거래	없음																							

서식24 인건비 관련 주요사항 검토 서식

검 토 사 항		적 합 여 부
인 건 비	임직원에게 근로 제공의 대가로 지급되는 급여·상여·퇴직급여 등에 해당하는지 여부	예 아니오
급 여	- 지배주주*(그와 특수관계에 있는 자 포함)인 임직원에게 정당한 사유없이 동일직위에 있는 지배주주등 외의 임직원에게 지급하는 금액을 초과하여 보수를 지급하지는 않았는지(법령 § 43③) * 발행주식총수의 1% 이상의 주식을 소유한 주주등으로서 그와 특수관계에 있는 자와의 소유주식 합계가 당해 법인의 주주등 중 가장 많은 경우 당해 주주등	예 아니오
	비상근임원에게 급여를 지급하는 경우, 부당행위계산부인 대상에 해당하지는 않는지(법령 § 43④)	예 아니오
상 여	임원에게 지급하는 상여금 중 정관·주주총회·사원총회 또는 이사회 결의에 의하여 결정된 급여지급기준에 의한 금액을 초과하여 지급하지는 않았는지(법령 § 43②)	예 아니오
	- 이익처분에 의해 지급하는 상여금에 해당하지 않는지(법령 § 43①) * 합명회사, 합자회사의 노무출자사원에게 지급하는 보수는 이익처분에 의한 상여임	예 아니오
	법인세법에 의하여 상여로 처분한 금액(인정상여)은 아닌지	예 아니오
	- 상여금 귀속사업연도 적정 여부 - 상여금을 지급할 의무가 확정되는 날이 속하는 사업연도의 손금 (법인의 자금사정 등으로 미지급한 상여금은 그 지급이 확정된 사업연도의 손금으로 산입)	예 아니오
퇴 직 급여	- 현실적으로 퇴직한 임직원에게 지급한 퇴직급여에 해당하는지 여부 ❖ 현실적인 퇴직에 포함하지 않는 경우 - 임원이 연임된 경우 - 법인의 대주주 변동으로 인하여 계산의 편의 등으로 전 직원에게 퇴직급여를 지급하는 경우 - 외국법인의 국내지점 직원이 본점(본국)으로 전출하는 경우 - 정부투자기관 등이 민영화됨에 따라 전 직원의 사표를 일단 수리한 후 재채용하는 경우 - 퇴직급여를 중간정산하기로 하였으나 이를 실제로 지급하지 아니한 경우	예 아니오
	- 임원에게 지급하는 퇴직급여의 경우 아래 금액을 초과하지는 않는지 ① 정관에 퇴직급여로 지급할 금액이 정해진 경우 정관에 정해진 금액 ② 정관에 지급액이 정해지지 않은 경우 다음의 금액 $\text{임원퇴직급여 한도액} = \text{퇴직 직전 1년간의 총급여액} \times 10\% \times \text{근속연수}$	예 아니오

서식25 영상콘텐츠 세액공제 검토 서식

검 토 사 항		적 합 여 부																
대상자	내국인인 영상제작자로서 실질적인 영상콘텐츠 제작자인지 여부	예	아니요															
영상 제작자 요건	다음의 요건 중 3개 이상의 요건 해당 여부 ① 작가와의 계약을 직접 체결 ② 주요 출연자와의 계약 체결 담당 ③ 주요 스태프(연출, 촬영 등) 중 2가지 이상 분야의 책자와의 계약 체결 담당 ④ 제작비의 집행 및 관리와 관련된 모든 의사 결정 담당	예	아니요															
공제 대상 콘텐츠	① 방송편성의 단위가 되는 방송프로그램 - 오락, 다큐멘터리, 텔레비전방송으로 방송된 애니메이션 ② 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 영화로서 영화상영관에서 7일 이상 연속하여 상영된 것 ③ 온라인 동영상 서비스 비디오물로 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제50조 및 50조의2에 따른 등급분류를 받고 온라인 동영상 서비스를 통해 시청에 제공된 비디오물	예	아니요															
공제 대상 비용	영상콘텐츠 제작을 위하여 국내외에서 발생한 비용 중 인건비 등 조특규칙 [별표 8의9]에 따른 비용	예	아니요															
공제 제외 비용	① 국가등 특정단체로부터 출연금등의 자산을 지급받아 영상 콘텐츠 제작비용으로 사용한 금액 ② 광고 및 홍보비용, 기업업무추진비, 퇴직급여충당금 등 ③ 배우출연료가 가장 많은 배우 5인의 배우출연료 합계액이 제작비용 합계액의 30%를 초과하는 경우 해당 초과 금액 ④ 기존 세액공제 받은 영상콘텐츠를 활용하여 다른 영상콘텐츠를 제작하는 비용	예	아니요															
공제율	위의 요건을 충족하였을 경우 기업규모에 따라 정해진 비율에 해당하는 금액을 법인세에서 공제 (%) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">공제율</th> </tr> <tr> <th>대</th> <th>중견</th> <th>중소</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기본공제율</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>추가공제율</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> ※ 추가공제율 요건 촬영제작에 든 비용 중 국내 지출비율 80% 이상 & 아래 요건 중 3가지 이상 충족한 경우 ① 작가 및 스태프 인건비 중 내국인 지급비율이 80% 이상 ② 내국인 배우 출연료 비율이 80% 이상 ③ 후반제작 비용 중 국내 비율이 80% 이상 ④ 복제권, 공연권, 방송권, 전송권, 배포권 및 2차적저작물작성권 중 영상콘텐츠 제작자가 보유한 권리의 수가 3개 이상	구분	공제율			대	중견	중소	기본공제율	5	10	15	추가공제율	10	10	15	예	아니요
구분	공제율																	
	대	중견	중소															
기본공제율	5	10	15															
추가공제율	10	10	15															